

IMPUGNA RENDICION DE CUENTAS: AUSENCIA DE UNA CORRECTA, COMPLETA Y PROLIJA RENDICION DE CUENTAS: FALTAN BALANCES AÑOS 2019 Y 2020 (INEXISTENTES). LOS BALANCES AÑOS 2021, 2022 Y 2023 SON ILEGIBLES. FALTAN LOS ESTATUTOS DE CADA FIRMA. AUSENCIA DE CUADRO DE COSTOS DE MERCADERÍA.

Señor Juez de Primera Instancia.-

LILIANA PATRICIA LAGO, DNI. 17.034.628, por mi propio derecho, ratificando el domicilio legal constituido conjuntamente con mi letrado patrocinante Dr. Matías P. Soldano (Tº 17 Fº 473 C.A.S.I.; LEG. PREV. 37571-3; CUIT 20-13232497-3; MONOTRIBUTISTA) y domicilio electrónico en: **20132324973@notificaciones.scba.gov.ar**, en los autos caratulados **“DAMO, DOMINGO ERNESTO S/ SUCESIÓN TESTAMENTARIA”, (Expte. Nro. 26712-2019)**, a V.S., respetuosamente, digo:

I.- NO ES LA SUSCRIPTA LA QUE DEBE RENDIR CUENTAS.

IMPUGNA RENDICION DE CUENTAS.- La rendición de cuentas realizada por el administrador del sucesorio Sr. Sebastián Damo **no se encuentra ni siquiera mínimamente completa**, siendo que desde la presentación de los balances con respecto a las firmas **DAYDES S.A. (ilegible el anexo II, TRUST MÉDICA S.A., y DETAL PA S.A., agregados en el expediente a fs. 94, 95 y 96**, no se cumplió jamás con la presentación de los Balances y estados contables de los años 2019 y 2020, los cuales resultan **INEXISTENTES**.

a) No se han acompañado **copias legibles** de los cuatro estados contables obligatorios, **los estatutos y sus modificaciones** inscriptos en la Inspección General de Justicia, actas de directorio y libro de actas. Además falta acompañar el cuadro de costos de mercadería, que es lo más importante.

b) Faltan acompañar **copias legibles** de los libros rubricados societarios y contables correspondientes a los ejercicios 2019 a 2023.

c) Brillan por su ausencia las copias de las Declaraciones Juradas de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y participaciones informativas y posiciones mensuales de IVA e Ingresos Brutos, de las tres firmas mencionadas.

d) **No se acompañaron** las copias de la nómina de personal, libros rubricados de sueldos y jornales, presentación y pago de las cargas sociales y sindicales.

e) **Tampoco ha informado el administrador, aun con la intimación cursada,** sobre el tipo de relación comercial que tienen las firmas DAYDES S.A., TRUST MÉDICA S.A., DETAL PA S.A., **con las seis firmas (Droguerías, constructoras, ETC), que se indican a continuación en el período años 2018 a 2024:**

* PRINT MED SA.

*Deff SA.

*METABOLIK SA.

*AUTONOMIA MEDICINAL SRL.

*HOLTER SA.

***MIX TRADING SRL**, en el período 2018 a 2024 *(Importadora y exportadora, cedida en forma onerosa a los únicos socios GERENTES Sres. Sebastián Damo y Fernando Maximiliano Vinci, en República del Paraguay, en fecha 08-02-2018).* El contador Fernando Vinci es también socio Gerente de la firma Autonomía Medicinal SRL

NO EXISTE NINGUNA EXPLICACION DEL ADMINISTRADOR sobre esta sociedad **MIX TRADING SRL** fundada en Paraguay en fecha 8 de febrero de 2018, cuando el causante Domingo Ernesto Damo estaba vivo y manejaba todas las indicadas firmas, pero que según surge de las publicaciones de internet los movimientos de importación y exportación de dicha firma, desde los años 2018 a 2024, **ÚLTIMOS 5 AÑOS llegan a casi U\$\$. U\$\$.7.684.084., siendo su único y exclusivo cliente la firma DAYDES SA, y viceversa, como**

surge del *ADJUNTO que acompaño sobre la vinculación absoluta entre ambas empresas-*

También en todas las paginas donde aparece MIX TRADING SRL en la web, aclara que DAYDES S.A. es su “embajada” en Buenos Aires. Todo esto es información libre, pública y expuesta en internet.

Con **MIX TRADING SRL** el administrador Sebastián Damo importa y exporta, inclusive a Perú, miles de dólares en medicamentos de droguería, paños de higiene corporal con manzanilla, con solución jabonosa de Clorhexidina, millares de jeringas de 5, 10 y 20 Ml, sin aguja, insumos médicos, apósitos y materiales **afines e increíblemente también importa joyas desde Perú**, que no creo que estuvieran autorizadas por el contrato social, por valor de unos U\$S.40.000, que se traen a la Argentina por vía terrestre. **Ver prueba documental en adjunto.-**

f) PRESUNTO OCULTAMIENTO DE BIENES Y SOCIEDADES. Con la prueba documental que se acompaña se puede concluir que el Sr. Sebastián Damo ha ocultado “presuntamente” la sociedad paraguaya MIX TRAIDING SRL, exportadora e importadora, generada en su momento por el causante Domingo E. Damo. Es sabido que el presunto ocultamiento de bienes en una sucesión es un delito que implica sustraer u omitir la inclusión de bienes en el inventario. El heredero que oculte bienes pierde el derecho a renunciar a la herencia y debe devolver lo sustraído.

También existe un presunto ocultamiento de la firma **AUTONOMIA MEDICINAL SRL, HOLTER SA y METABOLIK SA.** (cuyo Presidente es Sebastián Damo), siendo que el contador Fernando

Vinci es también socio Gerente de dicha DROGUERIA, (AUTONOMÍA MEDICINAL SRL), al igual que con Mix Traiding SRL.

En estas empresas en la **cuales trabajó mi hijo José María Lago** (En algunas con trabajo formal en blanco) en el período desde los años 2007 a 2019), se pudo descubrir todos los ocultamientos “leoninos” que se hacían para que solamente queden los bienes relictos denunciados en el sucesorio. Se acompaña, la historia laboral de José María Lago, que se agrega en el ADJUNTO.

Por tanto, el administrador **DEBE INDICAR CLARAMENTE Y SIN TAPUJOS, cuales son las relaciones comerciales entre las empresas cuestionadas**, dado que es evidente que existen las mismas personas que las dirigen y en todo caso debe establecerse, cual es el personal directivo que trabaja en las mismas, a saber: Mirta Fuchs (PRINT MED Y AUTONOMIA MEDICINAL SA) , Fernando Vinci (Mix..), Mariano Costa (Presidente de Daydes Sa), Nélica González (Daydes SA y Autono..), Jorge Eizayaga (Daydes SA y Autonomía

El causante formó la firma MIX TRADING SRL, colocando a su hijo Sebastián Damo y a su contador como socios gerentes, siendo que en Paraguay en ese momento (2018) era una especie de paraíso fiscal con menores impuestos y regulaciones bancarias, evadiendo así las cargas fiscales y enviando medicamentos a Paraguay, en forma terrestre, sin pasar por la aduana y sin control de ANMAT. El causante alquiló a la empresa ENTERPRISE

PARAGUAY SA, un Galpón en Asunción , **cuya factura se agrega**, donde se guarda la medicación para revenderla internamente.

En cuanto a **METABOLIK SA.**, también existe presunto ocultamiento siendo que la presidencia la ejerce el administrador Sebastián Damo, y dicha firma posee un enorme galpón de una manzana y media , , que no ha sido declarada como patrimonio del acervo sucesorio y carece de toda información en la Web.

SANCIONES Y REMOCION DEL ADMINISTRADOR.-

Por lo expuesto solicito se intime al administrador del sucesorio a denunciar todas las sociedades que permanecen ocultas hasta la fecha y las relaciones comerciales que mantienen entre sí, bajo apercibimiento de peticionar las sanciones correspondientes y su remoción (art 749 del CPCC)

g) JAMAS SE ABONARON DIVIDENDOS DE LAS EMPRESAS A LA SUSCRIPTA. Los **dividendos** son la parte de beneficios que ha generado una empresa que se reparten entre sus socios o accionistas. Entre los derechos que tiene un accionista de una empresa está el derecho a recibir dividendos. **Cómo funcionan los dividendos:** Cada accionista recibirá de la empresa una cantidad de dinero en efectivo (o bien en acciones adicionales) **en proporción al número de acciones** que posea. Una vez que se cierra el ejercicio (normalmente a final de año), si la empresa ha obtenido **un resultado neto positivo**, es decir, beneficios, puede decidir repartir parte de ellos entre los socios o accionistas o bien reinvertir esos beneficios en la propia empresa para hacer crecer el negocio.

En una sociedad anónima, como lo son las firmas DAYDES S.A., TRUST MÉDICA S.A., DETALPA S.A., la parte del beneficio que se reparte entre los accionistas debe **aprobarse en junta general de accionistas a propuesta del consejo de administración**. Es una obligación de pago que se debe tomar en cuenta en el balance general. Por tanto la suscripta **JAMAS** ha recibido desde el fallecimiento del causante ningún tipo de DIVIDENDOS DE LAS TRES EMPRESAS indicadas o de ninguna otra firma.

Solamente **me abonaban un dinero mensual y figurativo, por un monto caprichoso que no tenía nada que ver con dividendos, todo ello por ser la viuda del causante**, que resulta insignificante ante la enorme cantidad de ingresos que tiene la DROGUERIA EXPORTADORA E IMPORTADORA DAYDES SA., especialmente.

Resulta irrisorio que los supuestos dividendos provengan de la firma TRUST MEDICA SA y no de las otras dos sociedades anónimas donde también poseo acciones. **ES REALMENTE UNA VERGÜENZA la administración del Sr. Sebastián Damo y sus obedientes servidores.**

Por ello, nada tengo que reintegrar a ninguna de las empresas que jamás me ha citado a una **junta general de accionistas a propuesta del consejo de administración**.

MEDICACION: Asimismo, toda la medicación que me entregaron en todos estos años de DOS DROGUERIAS propias, en las cuales detento acciones, fueron SIN CARGO alguno para mi persona.

h) INTERESES CONTRAPUESTOS ENTRE LAS PARTES PATROCINADAS POR LOS MISMOS LETRADOS. SUPUESTO PREVARICATO.- Sobre los bienes relictos hasta la fecha no se ha podido materializar ninguna partición.- En todo caso, el escrito que me hicieron firmar oportunamente los letrados Alvarez Lembeye , representaron sin lugar a dudas **intereses contrapuestos entre mi persona y los restantes herederos**, como se puede vislumbrar A LA LUZ DE TODO LO OCURRIDO hasta la fecha, donde se discuten inclusive ocultamientos de bienes y sociedades.

i) Por otro lado, mi hijo José María Lago, NO ES PARTE EN EL PRESENTE JUICIO SUCESORIO, por ello no puede ser de ninguna manera intimado, como pretende la contraparte.-

j) INMUEBLE RELICTO DE LA CALLE SAN LORENZO N° 1640 DE SAN MIGUEL. Este inmueble es utilizado por la firma Daydes SA, exclusivamente, quien se lo alquila supuestamente al presente sucesorio.

Sin embargo jamás se solicito mi conformidad y firma como coheredera para realizar dicha locación, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 747, tercer párrafo del CPCCBA. El administrador no podrá arrendar inmuebles sin el consentimiento de todos los herederos.

II. OFRECE PRUEBA:

1.- PERICIAL CONTABLE: Se designe un Perito Contador único de oficio a fin que realice **una exhaustiva y completa AUDITORIA de cada una de las firmas indicadas: DAYDES S.A., TRUST MÉDICA S.A., DETAL PA S.A.**, mediante la revisión la exactitud e integridad de los

registros contables de cada empresa, indicando si los registros contables se han elaborado de conformidad con el marco contable aplicable y si los estados financieros presentan objetivamente sus resultados y situación financiera, a cuyo fin se consulten todos los libros contables, estados financieros, análisis de gastos e ingresos y examine la correcta realización de los balances. Asimismo investigue la relación comercial de las tres firmas mencionadas **con las seis firmas que se indican: PRINT MED SA., Deff SA, METABOLIK SA, AUTONOMIA MEDICINAL SRL, HOLTER SA. y MIX TRADING SRL, en el período 2018 a 2024.-**

2.- SE DESIGNE INTERVENTOR DEL SUCESORIO.

Mi parte propone la designación de un INTERVENTOR para que supervise, autorice y fiscalice ciertas actividades en la sucesión para que sean realizadas conforme a la ley, sobre las **firmas DAYDES S.A., TRUST MÉDICA S.A., DETAL PA S.A.**

3.- INFORMATIVA: A.- Se libre oficio a la *Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)* para que informe sobre la presentación de las declaraciones juradas y pago de las mismas y de todo aquel impuesto que las sociedades: DAYDES S.A., TRUST MÉDICA S.A., y DETAL PA S.A., deben dar cumplimiento para su actividad estatutaria.

B.- Se libre oficio a la *Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)* para que informe sobre todas de operaciones de importación y exportación de la firma de origen paraguayo MIX TRAIDING SRL, cedida en forma onerosa a los únicos socios Sebastián Damo y Fernando Maximiliano Vinci, por la suma de GUARANIES CIENTO ONCE MILLONES (G.111.000.000), a favor de Sebastián Damo y GUARANIES

UN MILLON (G.1.000.000) a favor de Fernando Maximiliano Vinci, en la República del Paraguay, en fecha 8 de febrero de 2018.

C.- Se libre oficio a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA para que informe la conformación societaria (Presidente, Director Suplente, apoderados, socios gerentes y socios minoritarios) de las firmas DAYDES S.A., TRUST MÉDICA S.A., y DETAL PA S.A., PRINT MED SA., Deff SA, METABOLIK SA, AUTONOMIA MEDICINAL SRL, HOLTER SA. y MIX TRADING SRL, en el período 2018 a 2024.-

D.- Se libre oficios a la Municipalidad de Malvinas Argentinas para que informe si las firmas DAYDES S.A., TRUST MÉDICA S.A., PRINT MED SA., Deff SA, METABOLIK SA, AUTONOMIA MEDICINAL SRL, HOLTER SA., se han presentado a licitación pública o privada en dicho Municipio, entre los años 2018 a 2024, informando los montos de dichas licitaciones y si las firmas indicadas han sido adjudicatarias en la provisión de medicamentos y descartables para los distintos hospitales dependientes de la Secretaría de Salud del Municipio de Malvinas Argentinas.-

4.- PRUEBA DOCUMENTAL.

a) Acompañó documental adjunta:

*DOCUMENTOS DE MIX TRADING SRL;

*PARAGUAY A DAYDES SA , Giro a la Argentina BANCO NACION por **U\$S.18.381,12;**

*CESION DE CUOTAS- MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES MIX TRADING SRL, ESCRITURA;

*PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE DAYDES SA ARGENTINA Y PERÚ;

***COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES DE DAYDES SA
ULTIMOS 5 AÑOS U\$\$.7.684.084.**

***HISTORIAL DE EXPORTACIONES Y ENVIOS DE DAYDES SA**

***PROVEDOR DAYDES SA -IMPORTADOR MIX TRADING SRL**

***EMPRESAS Y PERSONAS RELACIONADAS CON DAYDES SA.**

***FACTURA DE ENTRERPRISE PARAGUAY SA -POR ALQUILER DE
INMUEBLES.**

***INFORME DOMINIO: ENORME GALPÓN EN LA CALLE RICARDO
BALBIN 3657 DE SAN MIGUEL CON LA INSIGNIA Y PROPIEDAD
DE DAYDES SA, DONDE FUNCIONA LA FIRMA METABOLIK SA.
NO ESTA DECLARADO EN LOS BALANCES NI COMO BIEN DE
CAPITAL.**

*** ADJUNTA PARTE 2 DE PRUEBA DOCUMENTAL.**

III.- PETITORIO. Solicito de V.S., quiera:

1.- Tener por IMPUGNADA la rendición de cuentas en su totalidad por parte del administrador del sucesorio, en base a cada una de las consideraciones expuestas por esta parte.

2.- Se intime al administrador del sucesorio a denunciar todas las sociedades y demás bienes que permanecen ocultos hasta la fecha y las relaciones comerciales societarias que mantienen entre sí, bajo apercibimiento de peticionar las sanciones correspondientes y su remoción (art 749 del CPCC).

3.- Se designe PERITO CONTADOR único de oficio.

4.- Se designe INTERVENTOR para que supervise, autorice y fiscalice ciertas actividades en la sucesión para que sean realizadas conforme a la ley, sobre las **firmas DAYDES S.A., TRUST MÉDICA S.A., DETAL PA S.A.**

5.- Tener presente la prueba documental y los CUATRO adjuntos agregados.

Proveer de conformidad que

SERA JUSTICIA